CHINA SINDA
Intellectual Property
中原信达知识产权

Hong Kong
Suite 3301, One Exchange Sq.
8 Connaught Place, Central
Hong Kong, China
T : +852-2110 9911
F : +852-2110 9973
E : hk@chinasinda.com

Beijing
11/F, Tower B, Focus Place
19 Financial Street,
Beijing 100033, China
T : +86-10-6657 6688
F : +86-10-6657 8088
E : sinda@chinasinda.com

Attention: Cheol-oh Jung
NURY PATENT LAW FIRM
(YEOKSAM-DONG, IT BLDG., 4TH FLOOR) 15-5
TEHERAN-RO, 25-GIL, GANGNAM-GU
SEOUL, KOREA 135-910

April 12, 2019

Your Ref.: NOP-2017-024CN
Our Ref.: SCT174454-10

Email: chdrive@patnury.kr
cc: hhkim@patnury.kr
chdrive@hanmail.net
Via Email

Re: Chinese Patent Application for Invention No. **201680011933.8**
In the name of **FTLAB CO., LTD.**

Dear Sir/Madam

Please find enclosed a copy of the second office action (OA) issued by Chinese Patent Office on **April 11, 2019** and our debit note. The due date for response to the office action is **June 26, 2019**. The above due date can be extended once only by up to two months.

Claim 8 (initial claim 9) contains “electrically connecting active elements of at least any one of a resistor, a condenser, and a diode”.

The examiner states that a resistor and a condenser are passive elements instead of active elements. Therefore, claim 8 is unclear under Article 26.4 of Patent Law.

If you agree with the examiner, we suggest amending “active elements” in claim 8 to “elements”. We have contacted with the examiner by telephone, and the examiner agreed to such amendment.

If you do not agree with the examiner, please let us know your instructions in how to overcome the objection.

The description contains similar expressions for “active elements”. The examiner requires amending them accordingly.

Enclosed please find our pre-issued invoice for forwarding and responding to the second OA for your reference. We look forward to receiving your prepayment before **April 30, 2019**, so that we can proceed with this case normally.

As you will understand, it usually takes some time for the bank and for us to process payments received. Therefore, in order for us to take the necessary actions for this case in a timely manner, please send us your **remittance notice and the proof of payment citing our reference numbers, the debit note numbers, or your company's name by e-mail or fax after you have made the payments. Please note that if we do not receive your remittance notice and the proof of payment, we will assume that the payment has not been made and we will NOT take any action for this case. We will not take any responsibility for the lost rights caused accordingly.**

We look forward to receiving your instructions at your earliest convenience so that we will have ample time to prepare a response.

Should you have any questions or requirements, please let us know.

Yours sincerely,

Huansheng Zhang
China Sinda Intellectual Property Ltd.

Encls.
1. A copy of the second office action
2. Proposed amendment to claims
3. Our debit note

国 家 知 识 产 权 局

100033

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座11层 中原信达知识产权代理有限责任公司

金龙河((8610)66576688) 穆德骏((8610)66576688)

发文日：

2019年04月11日

申请号或专利号：**201680011933.8**　　发文序号：**2019040801643760**

申请人或专利权人： FTLAB 株式会社

发明创造名称： 利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置

第 二 次 审 查 意 见 通 知 书

1. ☒审查员已经收到申请人于 2019 年 12 月 19 日提交的意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐根据国家知识产权局于_____年_____月_____日作出的复审决定，审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐_____

2. ☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，不予接受。

3. 继续审查是针对下列申请文件进行的：

☐上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件。

☒前次审查意见通知书所针对的申请文件以及上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件替换文件。

☐前次审查意见通知书所针对的申请文件。

☐上述复审决定所确定的申请文件。

☐_____

4. ☒本通知书未引用新的对比文件。

☐本通知书引用下列对比文件(其编号续前，并在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）

5. 审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书的修改不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第17条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第2条第2款的规定。

☐权利要求_____不符合专利法第9条第1款的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 8 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____的修改不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 19 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 26 条的规定。
☐申请不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

7. 申请人应注意下列事项：

（1）根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 2 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

（2）申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

（3）申请人的意见陈述书和/或修改文本应当邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

（4）未经预约，申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 1 页，并附有下列附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

审查员：华艳　　联系电话：020-28957053　　审查部门：专利审查协作广东中心光电技术发明审查部

国 家 知 识 产 权 局

第 二 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2016800119338

申请人于 2018 年 12 月 19 日提交了意见陈述书和经过修改的申请文件，审查员在阅读了上述文件后，对本案继续进行审查，再次提出如下审查意见。

1. 权利要求 8 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

权利要求 8 中记载到“上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种的有源元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成”，然而，其中电阻和电容器均属于无源元件，因此，该权利要求保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

提醒申请人注意，说明书中存在同样的问题，建议其统一修改。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员姓名:华艳　　审查员代码:797757

国 家 知 识 产 权 局

检 索 报 告

申请号：2016800119338	申请日：20160721	补充检索
申请人：FTLAB 株式会社	最早的优先权日：20150824	
权利要求项数：8	说明书段数：75	
审查员确定的 IPC 分类号：G01T1/02		
检索记录信息：无		

相 关 专 利 文 献

类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求

表格填写说明事项：

1．审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。

2．期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。

3．相关文件的类型说明：

X：一篇文件影响新颖性或创造性；

Y：与本报告中的另外的 Y 类文件组合而影响创造性；

A：背景技术文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。

P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件；

E：抵触申请。

审 查 员：华艳　　审查部门：专利审查协作广东中心光电技术发明审查部

2019 年 03 月 26 日